

1500337-85.2022.8.26.0666

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... em tese, a insignificância para o roubo, mas desde que o desfalque patrimonial, bem como a violência tenha sido ínfimas, o que, na prática, é muito raro, além de não ser o caso dos autos.

Configurado, assim, o delito de roubo majorado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos, e multa".

Passo a dosimetria da pena.

Primeira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500337-85.2022.8.26.0666 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500337-85.2022.8.26.0666

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066030/2022 -

DEL.POL.CONCHAL, 23496379 - DEL.POL.CONCHAL, 2066030 - DEL.POL.CONCHAL, 2066030 -

DEL.POL.ENGENHEIRO COELHO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SERGIO EVERTON MARCELINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de SÉRGIO EVERTON MARCELINO já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, afirmando que em 09 de março de 2022, às 14h00, na Avenida Pedro Hereman, n. 02, Centro, CEP n. 13165-000, em Engenheiro Coelho, nesta Comarca de Artur Nogueira, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um veículo Ford Focus, 2L FC Flex, placas EGC2A65 chassi 8AFTZZFFCBJ336401, Ano de Fabricação 2010, Ano Modelo 2011, cor prata, avaliado em R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), de propriedade de ANDREIA APARECIDA SALATI.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, o denunciado,

munido de uma arma de fogo, apontando-a para a barriga da vítima ANDREIA APARECIDA SALATI, anunciou o roubo e subtraiu o automóvel Ford Focus, 2L FC Flex, placas EGC2A65 chassi 8AFTZZFFCBJ336401, Ano de Fabricação 2010, Ano Modelo 2011, cor prata, avaliado em R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). O veículo roubado foi localizado em um canavial da cidade de Conchal/SP, sendo que a Polícia Militar e a Guarda Municipal lograram encontrar o denunciado, bem como a arma de fogo, no interior de um canavial próximo ao automóvel. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, local em que a vítima o reconheceu como autor do roubo. A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

"Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima". STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min.

Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de/ ocorrência de fls.18/23, pelo auto de prisão em flagrante (fls.4/5), pelo auto de apreensão dos adolescentes (fls.36/39) e sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A vítima, ANDREIA APARECIDA SALATI, em fase policial disse que é moradora na cidade de Engenheiro Coelho e no dia dos fatos estava com seu veículo Ford Focus estacionado defronte a casa de sua avó, já que ia sair na companhia dela. Ao entrar no veículo, surgiu um indivíduo dizendo que iria levar o carro. Inicialmente imaginou que poderia ser até brincadeira, porém o indivíduo entrou no carro e sentou no banco do acompanhante apontando para a barriga da declarante um pequeno revólver. Ele falava que ia levar o carro, mandando a declarante descer do carro. A vítima pediu calma também perguntou se podia pegar o telefone celular, o que foi aceito por ele. Em seguida, a declarante perguntou se poderia também pegar sua bolsa e a bolsa de sua mãe, as quais estavam no banco traseiro do veículo. Ele concordou e logo em seguida passou para o banco do motorista e a vítima saiu do carro, tendo o roubador ido embora com o carro. Esclarece que conseguiu então ficar com o celular e com as duas bolsas. Contou que o local é próximo a guarda municipal de Engenheiro Coelho e a declarante imediatamente avisou do roubo e sabe que os guardas foram em busca de seu automóvel. Disse que o veículo tinha seguro.

Posteriormente, foi avisada que o veículo havia sido recuperado, razão pela qual foi a Delegacia de Engenheiro Coelho e na Delegacia de Conchal. Por fim disse que reconheceu o ora acusado como sendo o autor do roubo; também reconheceu o revólver apreendido como sendo o mesmo que o indivíduo apontou para sua barriga. Em juízo, manteve a versão dos fatos. Reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas.

A testemunha de acusação, policial militar, RUBENS LEME DO PRADO FILHO, disse que por volta de 15:28 horas tomou conhecimento de que havia ocorrido um roubo de veículo na cidade de Engenheiro Coelho e que Guardas Civis Municipais de Conchal estavam acompanhando o veículo em fuga. Esclarece que logo que foi irradiado o

roubo, a viatura da PM de Conchal, patrimônio 36229, com o Cabo Alves também passou a fazer o acompanhamento do automóvel roubado. O depoente estava em seu horário normal de trabalho em Araras, como supervisor de Araras e Conchal e com a notícia recebida, saiu em diligências pela Rodovia SP 191, em sentido a Conchal sendo certo que na altura do Km 25, logo depois do pedágio em sentido a Conchal, já no município de Conchal, o veículo Ford Focus estava parado ao lado de um canavial e Guardas Civis Municipais de Conchal e Engenheiro Coelho, bem como Policiais Militares de Conchal estavam no local, apontavam que o autor do roubo havia no meio do canavial e efetuavam um cerco. No local também chegaram viaturas do comando de Força de Patrulha e após o cerco ser efetivado, o helicóptero Águia foi acionado. As diligências demandaram cerca de meia hora, com a aeronave sobrevoando o local cercado, até que policiais apontaram que o indivíduo de fato estava escondido no canavial e foi possível então sua captura. Próximo ao autuado foi encontrado um revólver de calibre 32, sem marca aparente, com numeração 73988, sem munição. A vítima estava na delegacia de Conchal e foi trazida até o plantão de Araras, onde visualizou o autuado e o reconheceu como o autor do roubo, momento em que o depoente deu voz de prisão em flagrante delito. O autuado confessou que praticou o roubo, afirmando que não tem passagens pela Polícia e é morador da cidade de Conchal. Praticou o delito em razão de uma dívida. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, JOÃO LUIZ DE SOUZA, guarda municipal, disse que tomou conhecimento de um roubo de veículo na cidade de Engenheiro Coelho e a descrição que seria um Ford Focus na cor prata. O depoente fazia patrulhamento pelo bairro Conchal Velho, na área rural e pode avistar quando um veículo com as características fornecidas ingressou na Rodovia SP 332, sentido a Conchal. Passou a fazer o acompanhamento do auto, fazendo sinalização sonora e o condutor não obedeceu e em seguida o mesmo ingressou na rodovia SP 191, sentido a Araras. Quando passavam pelo bairro São João da Figueira, antes do pedágio, o condutor ingressou em uma estrada rural, no meio de um canavial e acabou jogando o carro no meio da cana e fugiu para o meio do canavial. Esclarece que como foi solicitado apoio, várias viaturas chegaram e como foi avistado o indivíduo entrando no canavial, o local foi cercado por policiais militares e Guardas Civis Municipais de Conchal e de Engenheiro Coelho. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado e assim, conseguiram localizar o réu, que de fato estava no canavial. Sabe que foi apreendido um revólver próximo ao autuado. A vítima descreveu o autuado como sendo o autor do roubo. O veículo foi recuperado intacto, apesar de alguns arranhões da cana. O autuado é da cidade de Conchal e o depoente desconhece seu envolvimento com crimes. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

SÉRGIO EVERTON MARCELINO, em seu interrogatório na fase policial, disse que está com sérias dificuldades financeiras e inclusive emprestou dinheiro de um agiota cigano e não consegue quitar a dívida, que foi demitido do trabalho e acabou ficando desesperado, o que motivou a prática do delito. Esclareceu que não tem qualquer passagem pela polícia e nem envolvimento com indivíduos de má índole. Por fim, disse que não sabia o que faria com o veículo roubado, apenas tinha interesse em arrumar algum dinheiro. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

Independente de ter confessado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios". AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro

Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017.

É possível, em tese, a insignificância para o roubo, mas desde que o desfalque patrimonial, bem como a violência tenha sido ínfimas, o que, na prática, é muito raro, além de não ser o caso dos autos.

Configurado, assim, o delito de roubo majorado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos, e multa".

Passo a dosimetria da pena.

Primeira etapa. Analisando as circunstâncias judiciais, anoto que o réu não apresenta Maus Antecedentes. Fixo a pena base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Segunda etapa. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, entretanto, deixo de reduzir a pena, vez que conforme o enunciado da súmula 231/STJ não é possível reduzir aquém do mínimo legal. Mantenho a pena no mínimo legal.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Deixo de reconhecer a causa de aumento prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, vez que no depoimento do policial militar, este informou que a arma foi encontrada sem munição.

Desse modo, a Corte Superior já esclareceu que, não obstante seja prescindível a efetiva apreensão e perícia da arma para a aplicação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (haja vista ser presumido o seu potencial lesivo), uma vez demonstrado nos autos que a arma estava desmuniada ou que não era apta para a realização de disparos, não há que se aplicar mencionada majorante, por não ter ocorrido perigo concreto de lesão à vítima.

Assim a jurisprudência está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão.

Fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Considerando a primariedade do réu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, nos termos o artigo 33, §2º, b do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos em razão da grave ameaça.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR SÉRGIO EVERTON MARCELINO à pena de reclusão, pelo prazo de 4 (quatro) anos, em regime inicial semiaberto, bem como a 10 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Verifico que subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, pelo que a mantenho, observando-se o regime fixado.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais.

Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Artur Nogueira, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA